



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

VERBALE D'UDIENZA

Udienza del 25/11/2022. Sono comparsi per parte opponente l'avv. JACOPO LIBERTINI, in sostituzione dell'avv. LORENZO GRISOSTOMI TRAVAGLINI; per parte opposta l'avv. GIANLUCA INDACO

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e discutere a causa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

Parte opponente l'avv. GRISOSTOMI precisa le conclusioni riportandosi a quelle della memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.

per parte opposta l'avv. INDACO precisa le conclusioni richiamandosi alla comparsa di costituzione e risposta.

Esaurita la discussione il G.U. alle ore 18.45 pronuncia la sentenza che segue, mediante lettura del dispositivo e dei motivi, facenti parte integrante del verbale di causa.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma, - sezione XI civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv. Domenico Mancini ha pronunciato all'udienza del 25/11/2022 la seguente

SENTENZA

Ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1078 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto contratti e obbligazioni varie - Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) – opposizione a decreto ingiuntivo

TRA

Parte_1

[...] Parte_2 (CF: P.IVA_1 , in persona del legale rappresentante *pro tempore* nella qualità di Commissario Straordinario, il Sig. Ing. Pt_3 [...] con sede in 00185 - Roma (RM), Piazzale del Verano n.27, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Grisostomi Travaglini, elettivamente domiciliato presso il Suo Studio in

00198 - *Pt_1* alla Via Civitavecchia, n. 7, per procura estesa in calce all'atto di citazione in opposizione

**OPPONENTE-convenuto in senso sostanziale
E**

Controparte_1 (C.F.: *P.IVA_2* in persona del legale rappresentante pro tempore, amministratore unico *Controparte_2*, con sede in Campagnano (Roma) Via Lazio, 11, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gianluca Indaco, in *Pt_1* Via Giulio Cesare, n. 71, che la rappresenta e difende per procura estesa a margine della comparsa di costituzione e risposta

OPPOSTA-attore in senso sostanziale/

CONCLUSIONI

Gli avvocati delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso per decreto ingiuntivo, *Controparte_1* di aver eseguito su richiesta della *Parte_2*, nell'ambito della propria attività, lavori di pulizia presso i centri della stessa associazione; di aver emesso per l'attività svolta le seguenti fatture: n. 13 del 3 novembre 2015, dell'importo di euro 8.285,83; n. 14 del 3 dicembre 2015, dell'importo di euro 8.285,83; n. 1 del 3 gennaio 2016, dell'importo di euro 8.285,83; n. 2 del 3 febbraio 2016, dell'importo di euro 8.285,83; n. 3 del 3 marzo 2016, dell'importo di euro 8.285,83; n. 4 del 3 aprile 2016, dell'importo di euro 8.285,83; n. 5 del 3 maggio 2016, dell'importo di euro 8.285,83; n. 6 del 3 giugno 2016, dell'importo di euro 8.285,83; n. 7 del 8 giugno 2016, dell'importo di euro 976,00; n. 8 del 3 luglio 2016, dell'importo di euro 8.285,83; n. 9 del 3 agosto 2016, dell'importo di euro 8.285,83; n. 10 del 3 settembre 2016, dell'importo di euro 8.285,83 (doc.ti da 1 a 12); nonostante i solleciti l'inadempimento della *Parte_2* e di essere sua creditrice per la somma di € euro 92.120,13 (v.: ricorso per decreto ingiuntivo).

Parte_2 con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 25159/2016 emesso e depositato il 31 ottobre 2016, dal Tribunale Ordinario di Roma, nella causa R.G. n. 69649/2016, a favore di *Controparte_1* [...] con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di “ € 92120,13 ” oltre “interessi come da domanda”, nonché spese della procedura oltre IVA e C.A.P. nella misura di legge. l'istante a sostegno della domanda, tra l'altro, rappresentando il commissariamento del centro sportivo, a seguito di irregolarità amministrative e contabili riscontrate dal Collegio Sindacale nel corso delle verifiche di competenza nonché delle susseguenti dimissioni del Presidente al fine di significare le condizioni in cui stanno operando i nominati commissari straordinari, l'inesistenza della prova del credito ingiunto e l'infondatezza della pretesa, eccependo la illegittimità del decreto ingiunto per difetto della condizione di emissione di cui all'art. 633, comma 2, c.p.c.: desumendo di aver indetto un bando di gara cui ha partecipato la società *Controparte_1* di aver stipulato con la società *Parte_4* il contratto relativo al servizio di pulizie degli impianti sportivi, come regolato dal disciplinare

allegato al contratto medesimo in base al quale il contratto deve ritenersi concluso in data 31 dicembre 2015, non essendoci stata una proroga attraverso una nuova contrattazione; la mancanza di prova della “fonte da cui è insorto il credito” contestando l’esistenza “di un valido e/o efficace rapporto contrattuale *inter partes* e contesta altresì che la **Controparte_1** abbia effettivamente svolto le prestazioni per come (assolutamente non) dedotte in sede di ricorso monitorio”. L’incertezza, illiquidità ed inesigibilità del credito ingiunto non risultino, altresì, le condizioni di ammissibilità di cui all’art. 633, comma 1, c.p.c.; di aver adempiuto al pagamento delle fatture n. 13 del 3 novembre 2015, n. 14 del 3 dicembre 2015, n. 1 del 3 gennaio 2016 e n. 2 del 3 febbraio 2016 in ragione del fatto che, come si evince dallo stesso oggetto specificato nelle fatture medesime, le stesse risultano riferite a lavori di pulizia effettivamente eseguiti dalla **CP_1** **Controparte_1** nel periodo di vigenza del contratto tra le Parti, e dunque a lavori eseguiti *ante* 31 dicembre 2015; che le restanti fatture dalla n. 3 alla n. 10 riguardano, invece, lavori “(asseritamente) svolti successivamente alla scadenza del contratto”; osservando sulla inidoneità delle fatture commerciali a costituire prova del credito vantato limitato alla sola fase monitoria; osservando che essendo il credito indeterminabile ha contestato sia la decorrenza sia il tasso in quanto non dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c. né quelli di cui al D.lgs 231/02, ma chiedibili con decorrenza solo dal momento della intimazione scritta. In conclusione ha domandato “ [...] 1. nel merito, ritenere e dichiarare, per le ragioni di cui in premessa, la invalidità e/o la nullità e/o l’inefficacia del Decreto Ingiuntivo opposto n. 25159/2016 (R.G. n. 69649/2016), emesso dal Tribunale di Roma e, per l’effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o privare di ogni efficacia il detto Decreto; 2. in ogni caso, respingere ogni pretesa e/o domanda della opposta nei confronti della opponente in quanto inammissibile, illegittima e in subordine infondata; 3. respingere, ove proposta, la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. 4. con vittoria di spese, competenze ed onorari”.

Costituitosi **Controparte_1** ha eccepito, tra l’altro, l’improcedibilità dell’opposizione della tardiva costituzione dell’opponente ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 165 e 647 c.p.c. per avere l’opponente notificato l’atto di citazione alla opposta tramite pec in data 23 dicembre 2016 ed effettuato la relativa iscrizione a ruolo solo il 5 gennaio 2017, dopo 13 giorni dalla notifica mentre avrebbe dovuto avvenire entro il 2 gennaio 2017; dedotto la fondatezza della domanda per avere svolto l’attività di pulizia presso i centri sportivi della **Parte_2** in base alla proroga del contratto all’anno 2016 indicando i giorni lavorativi dal lunedì al sabato e gli orari di svolgimento in relazione al rispettivo centro; di aver sollecitato il pagamento; la prova della fondatezza della domanda la mancata contestazione delle fatture e la loro accettazione non pagate e la loro annotazione nei libri contabili del centro sportivo. Ha concluso chiedendo “ [...] a) in via preliminare [...] concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi degli artt. 648 c.p.c. in quanto l’opposizione non è basata su alcuna prova scritta e/o di pronta soluzione; b) sempre in via preliminare dichiarare, ai sensi dell’art. 647 c.p.c., l’improcedibilità dell’avversa opposizione per essere stata la stessa iscritta a ruolo oltre il termine di 10 giorni e, quindi, tardivamente; c) per l’effetto [...] dichiarare la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo [...]; d) nel merito, anche in via subordinata, dichiarare infondata in fatto e in diritto l’opposizione [...] conseguentemente

confermare il decreto ingiuntivo [...]; e) con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio da liquidarsi anche in ragione del pretestuoso ed emulativo comportamento assunto dalla *Parte_2* “

È stata istruita la causa e prodotta documentazione.

Si rileva in rito che codesto Tribunale con provvedimento, emesso dal precedente giudice unico, ha accolto la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Pervenuta la controversia a questo giudice, anche nelle more dell'emergenza per il contrasto Covid-19, fatte precisare le conclusioni e discussa la causa il giudice ha deciso dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione con motivazione redatta secondo le regole prescritte dagli artt. 132 n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omissis lo svolgimento del processo.

Anzitutto deve essere rigettata l'eccezione, provocata da parte attrice in senso sostanziale, di tardività della costituzione dell'opponente. Risulta dal fascicolo informatico di ufficio che la costituzione in giudizio da parte dell'opponente è stata effettuata con modalità telematica in data 23 dicembre 2017 come si evince dai messaggi di posta elettronica certificata di ricevuta accettazione, consegna, esito controlli, accettazione deposito (Doc 11a, 11b, 11c, 11d non contestata). Rileva ai fini della incontrovertibilità dei fatti non solo la mancata contestazione da parte dell'opposto delle ricevute appena richiamate alla veridicità ai fatti e alle cose medesime da esse rappresentate ma anche alla allegata specifica loro riferibilità, da parte dell'opponente, alla costituzione del convenuto in senso sostanziale. Non è utile il richiamato alla data che appare nello storico del 05 gennaio 2017 poiché essa può differire da quella dell'effettivo deposito essendo inerente alla data di lavorazione da parte della cancelleria degli atti e documenti depositati dalla parte, al fine del loro inserimento e visibilità nei registri di cancelleria del *Org_1*. Significativo che le ricevute di accettazione, consegna ed esito controlli riportano la data di invio da parte dell'opponente del 23 dicembre 2017 mentre la comunicazione di accettazione del deposito da parte della cancelleria coincide con il 5 gennaio 2017. Perciò occorre prendere in considerazione la data di invio del deposito, da essa deriva che la costituzione del convenuto in senso sostanziale è avvenuta in pari data alla notifica, 23 dicembre 2016, quindi ampiamente entro il termine di 10 giorni ai sensi del combinato disposto dell'art. 165 e 647 c.p.c. Non può avere ripercussioni sul soggetto che si è costituito, inviando il deposito entro i termini di legge, l'attività di accettazione di tale deposito secondo i tempi lavorativi della cancelleria che non dipendono dal costituente. Rileva a corroborazione a definitivo superamento della questione la data riportata nel file DatiAtto la data del 23 dicembre 2016 e l'annotazione sul ruolo telematico da parte della cancelleria: “INSERITA ANNOTAZIONE (oggetto: TELEMATICO – inviato il 23/12/2006)”. Infine significativa, nell'insieme di quanto esposto, anche l'iscrizione a ruolo con il pagamento del contributo unificato avvenuti proprio in data 23 dicembre 2016.

In relazione ai due motivi inerenti alla illegittimità del decreto ingiunto per difetto della

condizione di emissione di cui all'art. 633, comma 2, c.p.c., e l'incertezza, illiquidità ed inesigibilità del credito ingiunto in mancanza delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 633, comma 1, c.p.c., che posso essere presi unitamente in considerazione riguardando lo stesso ambito di eccezione, devono essere rigettati. Il primo non riguardando onorari per prestazioni giudiziali e stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque ha prestato la sua opera in occasione di un processo. La fattispecie riguarda un contratto di appalto. Tuttavia anche sotto il profilo della mancanza di prova, preliminarmente nel merito la eccepita invalidità del decreto ingiuntivo opposto deve essere rigettata. Infatti la documentazione prodotta già con ricorso per decreto ingiuntivo relativa alle fatture ad estratti autentici di scritture contabili è sufficiente per l'ottenimento del decreto. Il decreto ingiuntivo deve ritenersi correttamente emanato sussistendone i requisiti ai sensi di legge. Invero costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli artt. 633 e 634 cod. proc. civ., qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore, ma anche da un terzo, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale la fattura commerciale e l'estratto autentico delle scritture contabili), anche se privo di efficacia probatoria assoluta, fermo restando che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto (cfr.: Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 9685 del 24/07/2000). Occorre, anche, evidenziare che "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis, Cass. Civ. n. 15186/2003). E esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 1657/2004, 17371/2003, 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92) e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, come di recente ribadito dalla Suprema Corte (Cass., civ., sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009). Nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione – convenuto in opposizione – e quella di convenuto al debitore opponente – attore in opposizione (Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 1059 del 20/03/1975; cfr.: Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 771 del 21/03/1970; Cass., civ., sez. 3, sentenza n. 77 del 15/01/1969). In particolare il creditore opposto, deve provare l'esistenza e la misura del credito, se contestata, ed il debitore - opponente deve dare dimostrazione i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito, se eccepiti, ovvero di eventuali pretese fatte valere in via riconvenzionale.

Orbene nel merito l'attrice in senso sostanziale a fronte della contestazione della convenuta in senso sostanziale ha dimostrato il rapporto negoziale sorto tra le parti anche con riferimento all'anno 2016, in particolare con il contratto (doc.5, fascicolo dell'opposto) e la corrispondenza *email* scambiata tra le parti (doc. 5, 6 e 7 fascicolo citato). Dall'esame della corrispondenza si evince la proroga del contratto. Specificamente dalla corrispondenza del 26 gennaio 2016 si ricava anche l'espressa comunicazione di un rinnovo del contratto.



serviceservicesrl pulizia <serviceservice2013@gmail.com>

Proroga Contratto

Presidenza CUS Roma <presidenza@cusroma.it>

26 gennaio 2016 16:07

A: Protocollo CUS Roma <protocollo@cusroma.it>, CUS Roma Amministrazione <amministrazione@cusroma.it>

Ccn: serviceservice2013@gmail.com

Spett.le Ditta,

con la presente il CUS Roma comunica che il contratto di consulenza, manutenzione (scaduto il 31 dicembre 2015) è stato prorogato fino al 30 giugno 2016, con delibera del Consiglio Direttivo del CUS Roma del 22 gennaio 2016.

--

Cordiali Saluti

Gianfranco Morrone

Presidente CUS Roma

Ora l'art. 10 del sopra citato accordo prevede testualmente che *“la durata del presente contratto è con decorrenza 01 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015. Alla scadenza il presente contratto si riterrà concluso e l'eventuale prolungamento sarà oggetto di nuova contrattazione”*.

Dal tenore della e.mail non appare esservi dubbio sulla proroga del negozio. Rilevano significativamente nel rapporto tra le due imprese la ulteriore corrispondenza sopra richiamata nonché la mancata contestazione delle fatture sia nell'AN che nel quantum a seguito della loro ricezione ugualmente non contestata, quindi l'accettazione da parte del destinatario; le scritture contabili prodotte dalla società opposta relative agli estratti registro IVA vendite nonché le fatture, documenti non contestati specificatamente. L'“onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto stesso, debbono essere considerati incontrovertibili e non richiedenti una specifica dimostrazione. Ne consegue che la contestazione limitata solo ad alcuni dei fatti "ex adverso" allegati, pur se ritenuta decisiva dalla parte interessata, non riveste carattere assorbente e non rende superflua qualsiasi contestazione sulle allegazioni relative a fatti ulteriori che, in caso di rigetto della contestazione ritenuta pregiudiziale e dirimente, potrebbero assumere carattere rilevante ai fini della decisione.” (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 18399 del 19 agosto 2009). Fermo restando che la contestazione deve riguardare i fatti del processo, e non la determinazione della loro dimensione giuridica (Cass., sez. 3, Sentenza n. 8213 del

04/04/2013). Si aggiunga, altresì, che di fronte alla allegazione specifica dell'opposto che le fatture risultano essere state annotate dallo stesso centro sportivo *Parte_2* nei propri libri contabili, quest'ultimo non ha contestato specificatamente la circostanza. Pertanto tali fatti devono ritenersi incontrovertibili ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la conseguenza è la prova rispettivamente a favore e contro gli imprenditori in causa ai sensi dell'art. 2709 e 2710 c.c. Ad ulteriore corroborazione dall'esame delle dichiarazioni testimoniali di *Testimone_1* (udienza del 25/05/2018) e *Testimone_2* si deve ritenere provato anche lo svolgimento dell'attività e gli orari. In ogni caso tali sono elementi precisi, attendibili, e concordanti nella ricostruzione della vicenda dei fatti esposta dall'odierna parte attrice e che risultano provati.

Però risulta pacifico, ovvero non contestato e quindi incontrovertito ai sensi dell'art. 115 c.p.c. l'avvenuto adempimento parziale del credito con il pagamento degli importi di cui alle fatture n. 13 del 3 novembre 2015, dell'importo di € 8.285,83; n. 14 del 3 dicembre 2015, dell'importo di € 8.285,83; n. 1 del 3 gennaio 2016, dell'importo di € 8.285,83; n. 2 del 3 febbraio 2016, dell'importo di € 8.285,83; per la somma complessiva di € 33.143,32. Oltre ad essere non contestato l'adempimento parziale appare documentalmente provato dai bonifici effettuati da parte opponente a favore dell'opposta (doc. 7, 8 e 9) tra il periodo antecedente alla redazione del ricorso, all'emissione del decreto ingiuntivo e la notifica dello stesso.

Invece devono, per quanto esposto, essere riconosciuti le somme di cui alle fatture n. 3 del 3 marzo 2016, dell'importo di euro 8.285,83; n. 4 del 3 aprile 2016, dell'importo di euro 8.285,83; n. 5 del 3 maggio 2016, dell'importo di euro 8.285,83; la n. 6 del 3 giugno 2016, dell'importo di euro 8.285,83; n. 7 del 8 giugno 2016, dell'importo di euro 976,00; n. 8 del 3 luglio 2016, dell'importo di euro 8.285,83; la n. 9 del 3 agosto 2016, dell'importo di euro 8.285,83 n.10 del 3 settembre 2016, dell'importo di euro 8.285,83.

In base alla situazione l'attore ha fornito la dimostrazione del fondamento costitutivo della pretesa creditoria residua. Pertanto l'opposizione va parzialmente accolta e parallelamente il decreto ingiuntivo revocato, di conseguenza parte convenuta va condannata al pagamento della somma rimanente ammontante ad € 58.976,81. Inoltre vertendo la controversia tra i contratti, comunque denominati, tra imprese, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo, si ritiene, infine, di dover riconoscere, sul predetto importo, interessi di mora ex art 1284, comma 4, c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale, secondo quanto disposto dalla norma appena richiamata, non avendo le parti determinato la misura nel contratto. Appunto, nella misura del saggio degli interessi legali pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 5, d.lgs. 2 ottobre 2002, n. 231 e seguenti modifiche, dalla domanda al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in assenza di nota spese, nella misura indicata in dispositivo in base allo scaglione relativo al valore della causa compreso da € 5.201 a € 26.000, secondo i valori medi riguardo a tutte le fasi e avuto riguardo a tutti i criteri stabiliti dal D.M. 55/2014 ed alla tabella al medesimo allegata, come modificati dal D.M. n. 147 del

13/08/2022 (applicabile al presente giudizio ex art. 6 D.M. 147/2022). In ogni caso oltre al compenso sono dovute una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione (art. 2 del decreto citato). Alla somma devono essere aggiunti gli accessori previdenziali e fiscali nella misura dovuta per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma - sezione XI civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *Parte_2* in persona del legale rappresentante pro tempore (opponente-convenuta in senso sostanziale, nei confronti di *Controparte_1* in persona del legale rappresentante pro tempore (opposta-attrice in senso sostanziale) avverso il decreto ingiuntivo n. 25159/2016 emesso e depositato il 31 ottobre 2016, dal Tribunale Ordinario di Roma, nella causa R.G. n. 69649/2016, così provvede:

- in accoglimento parziale dell'opposizione;
- condanna *Parte_2* al pagamento dell'importo rimanente di € 58.976,81, oltre interessi moratori ex art. 1284, co. 4, c.c., dalla domanda al saldo;
- rigetta ogni altra diversa istanza ed eccezione;
- condanna la società opponente al pagamento delle spese processuali a favore della parte opposta che liquida in complessivi € 4.379,20 - (di cui per compensi € 3.808,00, per spese forfettarie -15%- € 4.379,20 - D.M. 55/2014) oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, 25/11/2022

Il Giudice Onorario
Dott. Domenico Mancini